

PLIEGO DE CONDICIONES

“ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El proveedor debe presentar a través del Portal Mercado Público, una cotización formal junto con la información que se señala:

- a) El oferente debe verificar si es una adquisición afecta o exenta de I.V.A., antes de realizar su oferta en el Portal.
- b) Indicar el plazo de entrega en días hábiles de los Bienes/Servicios requeridos, el que se contará a contar del día hábil siguiente del “Envío a Proveedor” de la Orden de Compra.
- c) Señalar el tiempo de Garantía Técnica Post Venta que cubre los Bienes/Servicios requeridos, y que se cuenta desde su recepción conforme.
- d) En caso de ofertas que indiquen un margen de plazo de entrega entre “X” e “Y” días, se considerará el plazo mayor de días, esto es “Y” días.
- e) Las ofertas que presenten los siguientes casos, serán declaradas inadmisibles:
 - 1. Ofertas que superen el presupuesto disponible indicado.
 - 2. Ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.
 - 3. Ofertas que no indiquen plazo de entrega.
 - 4. Ofertas que cobren el despacho de los artículos solicitados.
 - 5. Ofertas que no coticen todos los artículos

2. LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA

- 2.1 Las ofertas deben cumplir con lo requerido en el numero 1 letra minúscula a) de las bases técnicas adjuntas.
- 2.2 El plazo de ejecución (en caso de servicios) Plazo de entrega en caso de bienes artículos o productos debe ser informado por el proveedor en la cotización de su oferta.
- 2.3 En los casos en que el plazo de entrega se informe de la siguiente forma:
Entrega inmediata.
 - Cantidad X de días posterior a la Aceptación de la Orden de Compra.
 - La oferta será declarada inadmisibile.
 - En los casos que el oferente no señale en ninguna parte el plazo de ejecución o entrega de artículos las ofertas se podrán declarar INADMISIBLE
 - solo se aceptará la oferta siempre y cuando satisfaga la necesidad requerida y no atente contra los intereses de la unidad requirente, unidad compradora y de la institución, se considerará el plazo de entrega que se indicó en el requerimiento original de la presente compra ágil.

3. PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

- 3.1 El PROVEEDOR deberá presentar una cotización formal al Sistema de Información de Mercado Público, en archivo PDF, o un archivo no editable ni modificable. El PROVEEDOR deberá ofertar considerando la ejecución total del servicio, en la eventualidad que alguna cotización no sea clara o no cumpla con la totalidad del servicio detallado en las bases técnicas, la oferta que no cumpla con esta condición será declarada inadmisibile.
- 3.2 Los oferentes deben subir el presente Pliego de Condiciones firmado, para ello al final de este documento se encontrará el espacio para que oferentes firmen el documento.
- 3.3 El oferten debe completar y presentar el Anexo “A” en el cual deber cumplir con informar con lo siguiente:

DATOS DEL PROVEEDOR

1.- Datos del Proveedor

Razón social y/o nombre completo:
R.U.T. de la empresa y/o Cédula Nacional de Identidad:
Domicilio del Oferente:
N° de teléfonos:
E-mail:

2.- Antecedentes Bancarios del Proveedor

Entidad Bancaria:
Tipo de Cuenta:
N° de Cuenta:
Correo Electrónico:
(AL PRESENTE CORREO LLEGARA LA NOTIFICACIÓN DE PAGO)

3.4 El representante legal si es persona jurídica o del mandatario designado, declara lo siguiente:

Conocer el presente pliego de condiciones y aceptarlos en todos sus términos y condiciones.

3.5 El valor de la cotización se entenderá por valor TOTAL (I.V.A. incluido). Se deberá indicar la validez de la oferta, mínima de quince (15) días, contados desde la fecha de aceptación del presente pliego de condiciones. Se deberá indicar que la oferta económica es fija y sin reajustes durante la vigencia de la Orden de Compra.

4. PAGO, ENTREGA Y FACTURACIÓN:

4.1. Una vez que el **PROVEEDOR** haya cumplido con las especificaciones técnicas y entrega conforme, se procederá a efectuar el pago de la factura.

4.2 No se aceptarán entregas parciales de los productos, ni cambios de los productos por quiebre se stock, etc., de lo contrario el proveedor o la Gobernación Marítima de Puerto Montt solicitarán la cancelación de la Orden de Compra.

4.3 El pago se efectuará mediante transferencia electrónica, una vez se tenga la conformidad por parte de la Gobernación Marítima de Puerto Montt de los artículos adquiridos, previa presentación de las respectivas facturas comerciales a nombre de:

- Gobernación Marítima de Puerto Montt
- Dirección: Avenida Angeló N° 2201
- RUT: 61.102.046-5
- Giro: Administración Pública y Defensa.

4.4 La Gobernación Marítima de Puerto Montt pagará en un plazo de **treinta (30) días**, siguientes a la recepción de la factura comercial, siempre y cuando se realice la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos.

4.5 Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de artículos, serán de cargo del **PROVEEDOR**.

4.6 Al momento de la entrega del bien y/o servicio, el **PROVEEDOR** proporcionará la correspondiente factura comercial debe contener la descripción completa y precio del servicio ejecutado. La recepción por parte de la **Gobernación Marítima de Puerto Montt**, estará materializada a través del “**RECIBÍ CONFORME**” estampado en el Acta de Recepción, una vez comparado con los bienes recibidos con la descripción de las respectivas facturas.

4.7 Una vez que la factura sea emitida debe enviarla al correo facturacion.puertomontt@dgtm.cl en la eventualidad que la empresa que ejecuta el servicio ceda la factura a FACTORING debe informar y adjuntar el certificado de Cesión del SII al mismo correo.

5. GARANTÍA Y CONDICIONES

No se exigirá garantía, pero en caso que lo requerido no sea entregado el **PROVEEDOR** se hará responsable cargos y sanciones y reclamos que se eleven a la Dirección de Compras publica por el n cumplimiento a los solicitado.

6. MULTAS

- 6.1. En caso de atraso o rechazo en la entrega de los artículos adquiridos, la **Gobernación Marítima de Puerto Montt** sancionará al **PROVEEDOR** con multas, calculadas sobre el valor neto del total de la oferta o de los artículos no entregados según corresponda, y se le aplicará el **1% diario**, con un tope de **diez (10) días hábiles máximo**.
- 6.2 Para el pago de las multas mencionadas, la Gobernación Marítima de Puerto Montt, mediante carta certificada notificará al **PROVEEDOR**, quien deberá entregar un Vale Vista nominativo u otro documento equivalente, o bien efectuar transferencia electrónica a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", RUT. 61.966.700-K, Banco Estado Cuenta Corriente N° 23909230314, y remitir comprobante al correo electrónico facturacion.puertomontt@dgtm.cl, de forma física a esta Gobernación Marítima, ubicada en Avda. Angelmo 2201, Puerto Montt.
- 6.3 El **PROVEEDOR** tendrá un plazo de **cinco (5) días hábiles**, contados desde la notificación consignada precedentemente para impugnar su cobro, manifestando sus descargos en relación al eventual incumplimiento. De hacerlo, la Gobernación Marítima de Puerto Montt resolverá la reclamación presentada dentro de los **cinco (5) días hábiles** posteriores a su recepción, acogiendo los fundamentos dados por el **PROVEEDOR** o bien, la rechazará procediendo a dictar la resolución de cobro de ésta mediante resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados si existieren dentro de un plazo de **veinte (20) días hábiles** procediendo a su publicación en el Portal Mercado Público en el ID respectivo una vez tramitada. En contra de dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.
- 6.4 Tope de Cobro de Multas: la Gobernación Marítima de Puerto Montt aplicará un tope de multas de diez (10) días hábiles. Superado dicho plazo, se podrá poner término anticipado al contrato.
- 6.5 El **PROVEEDOR** será notificado mediante carta certificada al domicilio registrado por la empresa en el portal Chileproveedores, por la Gobernación Marítima de Puerto Montt, para que haga llegar el documento señalado en Pto. 2 anterior en un plazo no superior a **cinco (5) días hábiles**, contados desde la entrega para despacho en la oficina de correos que corresponda.
- 6.6 Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días corridos desde la fecha de entrega fijada en el lugar que se indique en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción conforme del servicio y recibidos oficialmente. La Gobernación Marítima de Puerto Montt estará facultada para rechazar el servicio si éstos no cumplen con las Especificaciones Técnicas de la Oferta presentada, fundando las razones de tal decisión. Lo anterior, será motivo suficiente para que la Gobernación Marítima de Puerto Montt no recepcione el servicio.

7. RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de existir empate entre dos o más ofertas con igualdad en el precio más conveniente (el cual es criterio principal a considerar para efecto de adjudicación), si el empate persiste se resolverá adjudicando al oferente que informe el "plazo de ejecución o entrega" con menos cantidad de días. Si persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al primer oferente que haya subido su oferta.

8. DOMICILIO

Para todos los efectos del presente pliego de condiciones a suscribir entre las partes, deberán fijar domicilio en la ciudad de Puerto Montt.

Saluda atentamente a Uds.

FIRMA, NOMBRE Y RUT PROVEEDOR

ANEXO “A”

1.- Identificación completa del Oferente:

- Razón social y/o nombre completo:
- R.U.T. de la Empresa y/o Cédula Nacional de Identidad:
- Dirección:
- Teléfonos:
- Correo Electrónico:
- Representante legal:
- RUT Representante:
- Cuenta Bancaria:
- Tipo de cuenta:

FIRMA, NOMBRE Y RUT PROVEEDOR